



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1845/2014/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excmá. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez -constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN- a fin de tratar el expediente caratulado: **"COLLIARD, PASCUAL Y OTROS CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 1845/2014/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 102, contra la sentencia de fs. 85/97 vta.

El recurso se concede a fs. 103. A fs. 108 el Sr. Fiscal General contesta la vista oportunamente corrida. A fs. 110/112 expresa agravios la demandada y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 114 vta.



II- Que la demandada plantea, respecto de los actores Jorge Salvador Bidal y Pascual Jorge Colliard, la inaplicabilidad al presente caso del precedente "Elliff" atento a que los accionantes prestaron servicios como autónomos y agrega que no resulta adecuada la aplicación del ISBIC. Mantiene la reserva del caso federal.

III- Que los actores, beneficiarios de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la ley 24241, ocurre a la jurisdicción y promueven demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social y solicitan el reajuste y movilidad de sus haberes.

La magistrada *a quo*, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada, ordenó el recálculo del haber inicial de dichos accionantes en lo que respecta a los rubros PC y PAP, y en relación a las remuneraciones devengadas hasta el mensual 02/2009 inclusive, debiéndose ajustar el mismo - en base al índice de los salarios básicos de la industria y la construcción - personal no calificado- (ISBIC) según los parámetros fijados por el precedente "ELLIF, ALBERTO JOSÉ C/ ANSES S/ REAJUSTES VARIOS" (CSJN 11/08/2009), que, una vez efectuado dicho recálculo- y al momento de practicarse la liquidación pertinente, deberán descontarse las actualizaciones de las remuneraciones ya efectuadas hasta la entrada en vigencia de la ley y-1885 (cfr. ley n° 26.939 digesto jurídico argentino) < ley 26.417, y a partir del 01/03/2009 y hasta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1845/2014/CA1

la fecha inicial de pago deberá aplicarse la pauta de actualización fijada por dicha ley.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que corresponde rechazar los agravios relativos a la inaplicabilidad al presente caso del precedente "Elliff" de la Corte Suprema, en virtud de que el Máximo Tribunal no efectúa distinción alguna según que los aportes fueren hechos por personal autónomo o dependiente (cfr. "Steimberg, Moisés c/ ANSES s/ reajustes varios", Expte. N° S.2217.XL, sentencia del 29/09/2009).

b) Que también se rechaza el agravio de la demandada relativo a la aplicación del ISBIC como pauta de actualización para el actor jubilado bajo el régimen de la ley 24241, en tanto ello surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema en los ya citados autos "Elliff".

Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada.

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.



El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1845/2014/CA1

SENTENCIA

Paraná, 5 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada.

Imponer las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#19487189#173533174#20170406091546079